

1500681-22.2021.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... preso alguns dias atrás pela prática de tráfico.

Sua versão restou isolada nos autos.

O policial Adilson Leal dos Santos Júnior disse que houve denúncia de que acontecia tráfico de drogas no local descrito na denúncia. Foi até o local e quando o réu notou a aproximação da viatura, dispensou um objeto e tentou fugir. Disse que já havia denúncias de que o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500681-22.2021.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500681-22.2021.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LOPES ALVES

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Lucas Lopes Alves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 17h na Rua Manoel Pelaes Sanches, nº 75, ardim Aeroporto, na cidade de Dourado, nesta Comarca, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, para fins de tráfico, 38 eppendorfs com cocaína, pesando cerca de 5, 24 gramas e 21 porções de maconha, pesando cerca de 59,75 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva, após a audiência de custódia.

O réu foi notificado (fls. 110) e apresentou defesa prévia (fls. 118/120). A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 121/122). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, o representante se manifestou por meio

de debates orais, pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por meio de memoriais escritos, pugnou pela absolvição, alegando que inexistem provas de que a droga localizada pertencia ao acusado. Alega que não havia mandado de busca, o que torna ilegal o ingresso na residência. Pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal e, na eventual hipótese de condenação, requer a fixação da pena no patamar mínimo, a fixação do regime semiaberto e o direito de apelar em liberdade (fls. 143/146).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

Afasto a alegação de invasão de domicílio.

Com efeito, os policiais militares relataram que o réu autorizou o ingresso na residência.

Sem dúvida que a inviolabilidade do domicílio figura entre os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Mas há situações em que a própria Carta Magna autoriza o ingresso na casa sem o consentimento do morador, como no caso de flagrante delito. Nesta ordem de ideias, cabe remarcar que, no caso de flagrante em crime permanente como o é delito de tráfico de drogas, na modalidade imputada ao réu, o ingresso na residência prescinde de autorização judicial ou de permissão do morador, na dicção do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (STJ, HC nº 195.134 SP, rel. Min. Marilza Maynard; HC nº 217.289, rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 233.302, rel. Min. Gilson Dipp).

Neste sentido: "a casa é o asilo inviolável do indivíduo, porém não pode ser transformada em garantia de imunidade de crimes que em seu interior de pratiquem...", de tal sorte que "em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar..." (RE nº 86.926, rel. Min. Cordeiro Guerra). Certo que o Excelso Pretório, visando dar maior efetividade ao princípio da inviolabilidade do domicílio, coibindo condutas arbitrárias, assentou que o ingresso, para ganhar contornos de licitude, reclama a existência de um quadro de fundada suspeita de uma situação de flagrante delito.

No mais, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 2/5, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 16/18, fotografia de fls. 28/29, laudo toxicológico de fls. 86/91, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu, na fase policial, disse que estava na posse de um pino de cocaína, 4 porções de maconha e pequena quantidade de dinheiro. Disse que o restante da droga foi localizada em uma residência que fica no mesmo quintal onde mora, mas que não era de sua propriedade. Em Juízo, disse que estava no interior de sua residência. Os policiais entraram em sua residência e depois acharam droga em uma outra residência existente no local. Disse que não possuía nenhuma droga em seu poder. Disse, ainda, que foi agredido pelos policiais. Disse que a droga foi localizada na residência de um rapaz que tinha sido preso alguns dias atrás pela prática de tráfico.

Sua versão restou isolada nos autos.

O policial Adilson Leal dos Santos Júnior disse que houve denúncia de que acontecia tráfico de drogas no local descrito na denúncia. Foi até o local e quando o réu notou a aproximação da viatura, dispensou um objeto e tentou fugir. Disse que já havia denúncias de que o réu estava praticando o tráfico. O acusado confirmou que estava comercializando entorpecente. Disse que o local é composto de uma casa, que foi dividida em cerca de três ou quatro residências. Disse que o réu resistiu à prisão e foi necessário o uso de força física para contê-lo.

O policial Uilame de Souza Rodrigues, disse que já havia denúncias de que no local dos fatos estava ocorrendo o tráfico. No local o réu estava saindo da residência, dispensou algo no chão e retornou para o interior da residência. Ele

foi perseguido e foi detido. No local onde Lucas dispensou algo, localizou entorpecentes e Lucas disse que tinha mais droga no interior de sua residência. Ele autorizou a entrada e foram localizadas mais entorpecentes. Já havia denúncias de que o réu estava praticando o tráfico. Após a localização das drogas, Lucas confessou que a droga era de sua propriedade e que estava praticando a mercancia. No local havia uma residência, a qual era dividida em outras residências. A droga foi localizada no local onde Lucas residia. Lucas resistiu à prisão e foi necessário o uso de força física para contê-lo. Disse que na época dos fatos o acusado não exercia atividade lícita. Assim, após a colheita da prova, verifica-se que as declarações dos policiais são harmônicas e seguras.

Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152). É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria do réu, em razão de ter sido surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito, 38 porções de cocaína e 21 porções de maconha.

A alegação da defesa, de que a droga não foi apreendida na residência em que o réu residia, não encontra respaldo nos autos, pois os policiais foram seguros em indicar que parte da droga foi localizada na parte do imóvel ocupada pelo réu. Assim, inexistem dúvidas de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas. Enfim, de mais a mais, analisando toda a prova colhida, contemplo que a conduta típica descrita no artigo 33 da Lei de Drogas foi perfeitamente delineada e comprovada na instrução.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta

estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena no patamar mínimo - 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante.

Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas.

Presente a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o réu é primário e não há notícias de quanto tempo fazia que o réu estava praticando o tráfico. Informaram apenas que ele passou a traficar no local após a prisão de um outro indivíduo que traficava no local.

Assim, presente a figura do traficante eventual, reduzo a pena de 2/5, levando-se em conta que com o réu havia dois tipos de drogas, a qual torno definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu, Lucas Lopes Alves, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, calculados no mínimo legal. Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do valor apreendido em poder do réu, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita, até porque ele próprio disse que estava desempregado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o réu estava com dois tipos de drogas. Em liberdade, certamente continuará a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Nos termos do disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, verifico que o réu já cumpriu tempo necessário para progressão de regime. Assim, por progressão, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime aberto e abra-se conclusão para designação de data para advertência das condições do regime aberto. Expeça-se cálculo da pena de multa e remeta-se ao representante do Ministério Público; providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e ao perdimento do valor apreendido.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirao Bonito, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA